P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aprianti Alias Apri;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 September 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan/Jl.Hairil Anwar Gg.Makmur No.13 Desa Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Musik di KTV Karoke Salon Selatan;

Terdakwa Aprianti Alias Apri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANTI ALIAS APRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANTI ALIAS APRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.193.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) butir dan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 gram
- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram
- 1 (satu) buah handohone merek Oppo A17 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa APRIANTI ALIAS APRI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal beserta barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat. Selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241/X/POL-10009/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa APRINATI Als APRI dan SAFRIJAL berupa 1 ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) dan ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 7601/NNF/ 2023 hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) dan ½ butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung MDMA jenis Pil Ekstasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair

Bahwa Terdakwa APRIANTI ALIAS APRI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat. Selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241/X/POL-10009/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa APRINATI Als APRI dan SAFRIJAL berupa 1 ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) dan ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 7601/NNF/ 2023 hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) dan ½ butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung MDMA jenis Pil Ekstasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defi Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianti Alias Apri pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan;
   - Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;
   - Bahwa yang ditangkap pada saat itu Terdakwa dan saksi Safrizal;
   - Bahwa saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Aprianti Als Apri;
   - Bahwa saksi bersama saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Polman Siagian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianti Alias Apri pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib ketika melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Defi Aldi, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan;
   - Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;
   - Bahwa yang ditangkap pada saat itu Terdakwa dan saksi Safrizal;
   - Bahwa saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Aprianti Als Apri;
   - Bahwa saksi bersama saksi Defi Aldi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;
   - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
   - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib oleh saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu Terdakwa dan saksi Safrizal;
- Bahwa yang diterangkan oleh saksi Safrizal bahwa saksi Safrizal mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.193.000,-
- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) butir dan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram
- 1 (satu) buah handohone merek Oppo A17 warna biru

Menimbang, bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 7601/NNF/ 2023 hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) dan ½ butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;
- Bahwa selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri;
- Bahwa selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung MDMA jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 241/X/POL-10009/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa APRINATI Als APRI dan SAFRIJAL berupa 1 ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) dan ½ TAB Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 7601/NNF/ 2023 hari Kamis tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis 1 ½ (satu setengah) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) dan ½ butir tablet berwarna coklat dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aprianti Alias Apri oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa Aprianti Alias Apri yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat. Selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Setiap orang;

2.Tanpa hak atau melawan hukum;

3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus bersama dengan Team Gabungan melakukan Razia di Jl.Veteran Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya di KTV Karoke Salon Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Safrizal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan 1 ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan 1 (satu) buah plastik bungkus rokok yang berisikan ½ butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Safrizal menerangkan mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Aprianti Als Apri. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi Polman Siagian, saksi Kenan Sitorus menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp.193.000,- yang merupakan uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru dari kantong celana disebelah kanan Terdakwa Aprianti Als Apri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.Novi (Dpo) dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dalam 1 butir Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 2 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) butir dan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 gram
- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• 1 (satu) buah handohone merek Oppo A17 warna biru

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

• Uang sebanyak Rp.193.000;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Rl No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianti Alias Apri** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Aprianti Alias Apri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai *Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) butir dan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat bersih 0,38 gram;
- 1 (satu) buah plastic bungkus rokok yang berisikan setengah butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) buah handohone merek Oppo A17 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.193.000,-;

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Yovita Morina Tarigan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.,	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)